IL TRIBUNALE DI ROMA

V SEZIONE CIVILE

composto dai sig.ri magistrati :

dott. Lorenzo Pontecorvo Presidente

dott. Elena Fulgenzi Giudice rel

dott. Maria Lavinia Fanelli Giudice

ha pronunciato il seguente

riunitosi in camera di consiglio su ricorso proposto ai sensi dell'art. 1105 IV comma c.c., osserva :

i ricorrenti *Parte_1* , *Parte_2* , *Parte_3* , *Parte_4* e *Parte_5* hanno adito il Tribunale esponendo di essere proprietari di appartamenti facenti parte del Condominio di Via Stazzema n°20, amministrato dal sig. *Parte_6* A seguito di assemblea condominiale del 19/07/2023 furono deliberati, a maggioranza, alcuni lavori di manutenzione ordinaria , ammontanti ad euro 6435 (euro 5.850 oltre IVA) , per il rifacimento del pluviale posto sul lastrico nella colonna d'aria tra le scale A e B del *Controparte_1* . Da quella colonna di scarico traggono utilità soltanto gli appartamenti della scala A e metà degli appartamenti della scala B (interni pari) mentre i sigg.ri *CP_2* sig. *CP_3* , i sigg.ri *Controparte_4* e la sig.ra *Pt_5* (proprietari invece degli interni dispari della scala B) non traggono utilità da quel pluviale in quanto sono strutturalmente legati al lastrico solare delle unità immobiliari della scala C . Sorte delle discordanze circa le modalità di ripartizione delle spese veniva richiesto da parte dei sigg.ri *CP_2* un parere pro veritate all *Per_1* per dirimere la questione.Il Condominio, tuttavia, emetteva i bollettini di pagamento di dette spese prima del parere dell' *Per_1* e le ripartizioni anche successive alla delibera non seguivano il criterio stabilito dal parere del 25/10/2023.

A tutt'oggi l'amministratore di Condominio, nonostante le richieste dei ricorrenti , insiste nel richiedere somme erroneamente conteggiate e si rifiuta di effettuare nuovi ed esatti conteggi, senza dare quindi seguito e/o applicazione né alla delibera assembleare nè

al conseguente parere *Per_1*

Ciò premesso i ricorrenti chiedono che il Tribunale, visto l'art. 1105 4° comma c.c. voglia assumere tutte le decisioni necessarie che conseguono da quanto esposto e documentato.

Si è costituito il Condominio sito in Roma, Via Stazzema. 20 Pal. L. eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda poiché i ricorrenti non hanno introdotto un'azione ex art. 1105 c.c., ma in realtà intendono, in sede contenziosa, sostenere l'illegittimità (e dunque l'annullabilità) di una delibera assembleare che gli stessi hanno approvato e che dunque non avrebbero nemmeno avuto diritto di impugnare ex art. 1137 c.c. L'art. 1105 c.c. ha la sua giustificazione nella necessità di consentire al comunista (o al condomino) di richiedere l'intervento dell'Autorità Giudiziaria al fine di adottare i provvedimenti necessari per l'amministrazione e la conservazione della cosa comune, nell'ipotesi in cui gli stessi siano impediti dall'inerzia del Condominio, e per tali ragioni deve essere proposta non in sede contenziosa, bensì in Volontaria Giurisdizione. Nel caso di specie, atteso che l'assemblea del Condominio ha correttamente ripartito la spesa sostenuta a seguito dell'esecuzione di lavori straordinari, regolarmente approvati, sulle parti comuni, non sussiste alcuna inerzia.

3. L'eccezione di inammissibilità è fondata

Come rilevato da condivisibile giurisprudenza di legittimità il ricorso all'autorità giudiziaria in sede di volontaria giurisdizione previsto dall'art 1105 quarto comma cod civ, per l'ipotesi in cui non vengano adottati i provvedimenti necessari all'amministrazione della cosa comune, è improponibile quando tra i partecipanti alla comunione si controverta sull'esistenza e sull'estensione di diritti soggettivi. In particolare la Suprema Corte ha affermato che il ricorso ex art. 1105, comma 4 c.c., da parte di ciascun partecipante, può essere adottato per la tutela della comunione rispetto a terzi in funzione conservativa ma non è ammissibile ai fini della sua amministrazione nei rapporti interni tra i comunisti (così Cass. Sez. 3, 08/09/1998, n. 8876; Cass. Sez. U, 19/07/1982, n. 4213) .

Nella specie appare trattarsi di rapporti tra i ricorrenti ed il Condominio resistente senza, peraltro, che gli stessi deducano di aver proposto in apposita assemblea la relativa questione . Le doglianze riassunte non possono, quindi, trovare ingresso nel presente procedimento di volontaria giurisdizione e le spese tra ricorrenti e resistenti costituiti devono essere integralmente compensate .

p.q.m.

- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente le spese tra ricorrenti e le parti resistenti costituite

Roma 18 giugno 2025

Il Presidente

Lorenzo Pontecorvo